



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001598/2010/CA1

///raná, 15 de junio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"LIZARRAGA, JUAN ANDRES C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001598/2010/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 99/109 por la parte demandada, contra la resolución de fs. 94/96 que rechaza el recurso de apelación deducido y confirma la sentencia dictada. Impone las costas a la apelante vencida. Regula los honorarios y tiene presente la reserva efectuada.

Que la sentencia de primera instancia desestimó la defensa de prescripción articulada por el Estado Nacional, hizo lugar parcialmente a la acción incoada y mandó abonar al accionante con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los Dec. 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, hasta el dictado del Decreto 1305/12, con más sus intereses.

Quedan los presentes en estado de resolver a fs. 111 vta.

II- Que, la recurrente, en forma preliminar, denuncia que la cuestión de autos ha devenido abstracta atento el dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12.

Relata las circunstancias de la causa y alega que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio que intenta, a saber: sentencia definitiva, y que la misma le irroga un gravamen



no susceptible de ser reparado ulteriormente.

Afirma que el fallo dictado es arbitrario y agrega que la sentencia viola normas de naturaleza federal, refiere al fallo "Villegas" y solicita se resuelva conforme la aplicación del precedente "Zanotti".

III- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

b) Que, este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N. que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001598/2010/CA1

c) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

"La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48" (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.), cit. en Guastavino, Elías P.; "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Ed. La Rocca; Bs.As., 1992; p. 429.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la representante del Estado Nacional por la razón de arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte



Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 CPCCN).

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

